

moista lainsäädäntöä ja myös valvontaa, jota ei voi jättää yksin kansalaisyhteiskunnalle.⁸⁷⁵ Kuntien osaamisen ja tahdon puutteet kulttuuriympäristöasioissa on tunnistettu pitkään. On perusteetonta luottaa ympäristöarvojen huomioon ottamiseen paikallistasoilla tavoitellun ihanteen mukaisesti, kun toteutumiselle ei ole luotu edellytyksiä, eikä sanktioitakaan seuraa. Näyttääkin, että kaavoitusta ja rakentamista sujuvoitettaessa on unohdettu kuntien itsehallinnon lisäämisen edellyttäneiden viranomaistoimijoiden valvonnan säilyttämistä ja kansalaisten tosiasiallisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.⁸⁷⁶ Kaavoitusmonopolin uskottavuutta nakertaa myös, että pahimmillaan osassa kunnista siitä vastaavat ulkopuoliset konsultit, tietotaidon puuttuessa sekä viranhaltijoilta että päättäjiltä. Tarpeen olisikin arvioida laajemmin, mitkä ovat eri tilanteissa olevien kuntien tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävästään ja mistä kaavoitusmonopoli sekä itsehallinnon lisääminen asiassa saavat oikeutuksensa.

7.2 Valta vs. vastuu – oikeudet vs. velvollisuudet

Tässä luvussa vastaan toiseen tutkimuskysymykseeni eli siihen, miten rakennetun kulttuuriympäristön suojelukysymyksissä vallitsevat ristiriitaiset asiantilat ilmenevät. Nostan esiin lainsäädännöllisten tavoitteiden ja tulkintojen, ja etenkin vallan ja vastuun sekä oikeuksien ja velvollisuuksien eriytymisen. Ilmiön on osoitettu aiemmassa tutkimuksessa olevan uusliberaalille ajalle tyypillistä.⁸⁷⁷ Länsimaaisessa kulttuurissa on ylipäättään painottunut vapaus ja oikeudet, eikä niiden kanssa käsikädessä kulkeva vastuu ole saanut yhtä suurta painoarvoa.⁸⁷⁸ Tämä on myös rakennetun kulttuuriympäristön suojelussa keskeinen ongelma. On satuman varassa, kohtaavatko ne. Tässä tutkimuksessa esiintyy myös demokratian kannalta huolestuttava ilmiö päättäjien tilivelvollisuuden rapautumisesta kansalaisia kohtaan tilanteissa, joissa tärkeämmäksi on koettu velvollisuudet taloudellisten toimijoiden hankkeiden edistämiseksi. Tämäkin on aiemmassa tutkimuksessa⁸⁷⁹ nähtävissä osana kasvutalouden hegemoniaa.

Kuten edellisessä luvussa on kuvattu, liike-elämän toimijoilla on kasvutaloudessa merkittävä asema. Myös kuntien maankäytön suunnittelun ja rakentamisen kehittämisessä esimerkiksi kiinteistökehittäjillä ja hankeyhtiöillä on entistäkin enemmän valtaa. Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tullessa Pelttonen ja Villanen kuvasivat julkishallinnon, markkinatoimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan keskinäisriippuvaista toimintaa maankäytön kysymyksissä kolmiodraamana.⁸⁸⁰ Sittemmin kansalaisyhteiskunnan jo ennestään epätasa-arvoinen asema näyttää kaventuneen entisestään tilanteissa, joissa julkishallinnon päätöksentekovaltaa käyttävien päättäjien vastuuntunto on alkanut kohdistua kansalaisten

⁸⁷⁵ Mäkinen 2018, Hytönen 2019, Vaattovaara ym. 2021.

⁸⁷⁶ MRL HE 101/1998, Jääskeläinen & Syrjänen 2010.

⁸⁷⁷ Peck & Tickell 2002.

⁸⁷⁸ Salonen A.O. 2013. Ekososiaalinen sivistys kulttuurin kulmakiveksi. S. 47–48.

⁸⁷⁹ Hytönen 2019.

⁸⁸⁰ Pelttonen & Villanen 2004, s. 27–28.